I. Országgyűlés

Közbeszerzési Hatóság

I. A célok meghatározása, felsorolása

A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) legfontosabb célkitűzése 2018-ban továbbra is a jogszabályokból eredő feladatainak ellátása, amely feladatokat alapvetően a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) határoz meg. Ezen túlmenően a Hatóság önként vállalt feladatok teljesítésével (képzések, konferenciák szervezése, help-desk szolgáltatás üzemeltetése, közszolgálati portál kialakítása, stb.) szolgáltató hatóságként kíván működni.

A Kbt. céljaival megegyezően a Hatóság – kötelező és önként vállalat feladatai teljesítése által – a közbeszerzési rendszer hatékonyabb működését, nagyobb transzparenciáját kívánja biztosítani.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2018-ban

A Hatóság a törvényben meghatározott feladatai ellátása érdekében jellemzően saját bevételből gazdálkodik, amely a hatályos jogszabályok szerint meghatározott esetekben megfizetett hirdetményszerkesztési és -ellenőrzési díjakból, elektronikus rendszereinek használata fejében szedett ún. rendszerhasználati díjból, valamint igazgatási szolgáltatási díjakból tevődik össze.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	**Kiadás**	**Bevétel**	**Támogatás**	**Átlagos statisztikai állományi létszám** (fő)
Intézmények	**2 200,9**	**2 109,9**	**91,0**	**147**

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

A Hatóság intézményrendszerében az elmúlt évben változás nem következett be, a Közbeszerzési Hatóság a mindenkori költségvetési törvény I. Országgyűlés költségvetési fejezetének 5. címén nyilvántartott önálló alfejezet.

Az alfejezet irányító szerve a Közbeszerzési Hatóság, vezetője a Hatóság elnöke. A Hatóság az Országgyűlés felügyelete alatt álló, önállóan működő és gazdálkodó autonóm központi költségvetési szerv, amely a közbeszerzési törvényben meghatározott feladatkörökben általános hatáskörrel rendelkezik.

A Hatóság feladatait a Kbt., és számos, a törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet határozza meg. Ezen túlmenően a Hatóság tevékenysége során mögöttes jogszabályokat is alkalmaz (Kttv., Ptk., Nbt.).

A Hatóság feladata, hogy a közérdeket, az ajánlatkérők és az ajánlattevők érdekeit figyelembe véve, hatékonyan közreműködjön a közbeszerzési politika alakításában, a jogszerű közbeszerzési magatartások kialakításában és elterjesztésében, elősegítve a közpénzek nyilvános és átlátható módon történő elköltését. A Hatóság e célok teljesítése érdekében látja el kötelező és önként vállalt feladatait.

A Hatóság kötelező feladatai körében eljárva figyelemmel kíséri e törvény szabályainak érvényesülését, kezdeményezi az arra jogosultnál a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok megalkotását, módosítását, illetőleg véleményezi a közbeszerzésekkel és a Tanács működésével kapcsolatos jogszabálytervezeteket, valamint jogszabály-koncepciókat.

A Hatóság állítja össze és kezeli a Közbeszerzési Értesítő egyes lapszámainak tartalmát, valamint gondoskodik azok hivatalos és hiteles változatban, elektronikus úton történő közzétételéről. A Közbeszerzési Értesítő 2017. február 22-től minden munkanapon megjelenik, így az éves átlagos lapszám elérheti a 250-et.

A Hatóság tartalmi és formai szempontból ellenőrzi az Európai Unió Hivatalos Lapjában, illetőleg a Közbeszerzési Értesítőben közzétételre kerülő hirdetményeket. A Hatóság tevékenységének fontos célja a hirdetményellenőrzés során jó gyakorlatok terjesztése és az ajánlatkérők önkéntes jogkövető magatartásának kialakítása. Az ellenőrzés feladata, hogy a hirdetmények a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő, továbbá az adott hirdetményen belül koherens tartalommal, az előírt határidők betartása mellett kerüljenek közzétételre, ezzel is elősegítve a jogszerű és eredményes közbeszerzési eljárások lefolytatását, és csökkentve a hirdetményekkel összefüggésben megindított jogorvoslati eljárások számát. A Hatósághoz éves átlagban 20.000 db hirdetmény érkezik be.

A Hatóság a közbeszerzésekért felelős miniszterrel egyeztetve - és adott esetben az országos gazdasági kamarákkal vagy más szakmai szervezetekkel együttműködve - a közbeszerzési jogszabályok alkalmazását elősegítendő útmutatót készít a jogorvoslati döntésekből, valamint a közbeszerzések ellenőrzésének gyakorlatából levonható tapasztalatok alapján, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról, amelyet - a Hatóság keretében működő Tanács általi elfogadást követően – a honlapján, továbbá a Közbeszerzési Értesítőben közzétesz.

A Hatóság a Kbt. alapján évente beszámolót készít az Országgyűlés részére tevékenységéről, tapasztalatairól, a közbeszerzési eljárások mennyiségi alakulásáról, megoszlásáról. A beszámoló megfelelő prezentálására a Hatóság nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a 2018. évben.

A Hatóság a jogalkalmazók tevékenységének támogatása érdekében térítésmentes felvilágosítást ad a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályokra vonatkozó megkeresésekre, írásbeli állásfoglalás keretében. A Hatóság továbbá a jogalkalmazók munkáját támogatva ingyenes telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn általános jellegű jogalkalmazási kérdések tisztázására.

A Hatóság a közbeszerzésekből kizárt gazdasági szereplők esetében az ún. öntisztázás során közigazgatási hatósági eljárás keretében dönt az érintett gazdasági szereplő megbízhatóságáról, amelynek megállapítása esetén a kizárt gazdasági szereplő újra indulhat közbeszerzéseken.

A Hatóság elkészíti és honlapján közzéteszi az éves ellenőrzési tervét, mely tartalmazza azon közbeszerzési szerződéseket, melyek teljesítése a tárgyi év során várhatóan ellenőrzés alá kerül.

Az éves ellenőrzési terv nem korlátozza az ellenőrzések körét: a Kbt. 152. § (1) bekezdésében meghatározott, a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból folytatott jogorvoslati eljárásának kezdeményezésére jogosult személyek és szervezetek is kezdeményezhetik a Hatóság Elnökénél egy meghatározott közbeszerzési szerződés ellenőrzését.

A Kbt. 152. § (1) bekezdésében meghatározott személyek közé tartozik a Hatóság Elnöke is, aki így külön külső kezdeményezés/kérelem nélkül is jogosult hivatalból ellenőrzési eljárást indítani.

A korábbi szabályozással ellentétben a Kbt. sokkal részletesebben rendelkezik arról, mikor, milyen körülmények fennállása esetén van lehetőség új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül a közbeszerzési szerződések módosítására. A Hatóság a honlapján – a Közbeszerzési Értesítőben – rendszeresen közzétett szerződésmódosításokról szóló hirdetmények alapján

vizsgálja meg a közbeszerzési szerződések módosításának jogszerűségét, és indokolt esetben az ellenőrzési eljárást megindítja.

A Hatóság az ellenőrzési eljárást elsősorban adatbekérés és elemzés útján végzi, de szükség esetén helyszíni ellenőrzések tartására, adott esetben igazságügyi szakértő kirendelésére is sor kerülhet.

A Hatóság ellenőrzi a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások alkalmazásának törvényességét, elkészíti az ezzel kapcsolatos hiánypótlási felhívásokat, feljegyzéseket, jogorvoslati kérelmeket, valamint az említett eljárástípus alkalmazásának jogszerűsége esetén arról indokolással ellátott döntést hoz, melyet a honlapján közzétesz.

A Hatóság kivizsgálja a közbeszerzésekkel kapcsolatos közérdekű bejelentéseket, amelynek eredményeként a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból folytatott jogorvoslati eljárását kezdeményezi, illetve intézkedik a bejelentés illetékes szervhez történő áttétele iránt.

A Hatóság vezeti a bejelentkezett ajánlatkérők nyilvántartását, a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékét, az eltiltott/hamis adatszolgáltatás miatt kizárt ajánlattevők listáját, valamint biztosítja azoknak a honlapján történő elérhetőségét. Közzéteszi továbbá honlapján a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékét is.

Magyarország európai uniós tagságából következően a nemzetközi kapcsolattartást illetően a 2018. évben is fontos szerepet kap az uniós testületekben, a különböző munkacsoportokban végzett munka. E körben a Hatóság munkatársai részt vesznek a Közbeszerzési Szakértői Csoport (EXPP), illetve a Közbeszerzési Tanácsadó Bizottság Elektronikus Munkacsoportjainak (EXEP) munkájában. Az EXPP ülésein túl a tagállamok egy szűkebb körének részvételével várhatóak a belső piaci információs rendszer (IMI) közbeszerzésekben való használatát megtárgyaló csoport, illetve az e-Certis Szakértői csoport, valamint a Zöld Közbeszerzési Munkacsoport (GPP) ülései is. Az intenzívebbé váló nemzetközi szerepvállalás jegyében a Hatóság gyakoribb V4-es egyeztetéseket is tervez.

A Hatóság a közbeszerzési szabályozás széles körű megismertetése érdekében konferenciákat szervez, amelyeken az érdeklődők részvétele térítésmentesen biztosított, ezt a gyakorlatot kívánja folytatni és szélesíteni 2018-ban is.

Ezen kívül a Hatóság tervei szerint a V4 országokkal, illetve esetlegesen a V4-ek körét kibővítve közös nemzetközi közbeszerzési konferenciák szervezésével, közbeszerzési munkacsoportok működtetésével kíván nemzetközi szinten, szélesebb körben tájékoztatást adni a közbeszerzési eljárások szereplői részére.

A Hatóság bővíteni szándékozik statisztikai adatszolgáltatását, annak érdekében, hogy a döntéshozók átfogó képet kapjanak a közbeszerzési szabályozás megfelelőségéről, illetve a közbeszerzési rendszer működésének hatékonyságáról. Ehhez kapcsolódóan az átláthatóság növelése érdekében a Hatóság árstatisztikák rendszeres közzétételét tervezi.

A Kbt. 179. § (4) bekezdése szerint a Hatóság keretében működő Közbeszerzési Döntőbizottság feladata a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogsértő vagy vitás ügyek miatt kezdeményezett jogorvoslati eljárások lefolytatása és azzal kapcsolatos határozatok meghozatala.

A Hatóság önállóan működő és gazdálkodó autonóm központi költségvetési szervként gazdálkodik, és mint ilyen végrehajtja a működéshez számára jogszabályban meghatározott gazdálkodási feladatokat is.

A tárgyévben folytatódik a Hatóság informatikai eszközeinek és szolgáltatásainak folyamatos konszolidációja, melynek keretében a korábbi évekhez képest hatékonyabban használható, felhasználóbarátabb szolgáltatások nyújtására nyílik lehetőség.

A 2018. évtől a hatósági informatikai szolgáltatások kapcsán kötelezően kialakítandó elektronikus kapcsolattartási lehetőség is szorosan kötődik a fentiekhez, amely minden, külső felhasználók által elért szakrendszert érintően határozza meg a Hatóság által megkövetelt vagy szolgáltatni szándékozott információáramlás csatornáinak jellegét. A vonatkozó fejlesztések miatt, különös tekintettel az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) indulására, a tárgyévben további elektronizálási igények kielégítése szükséges, amelyre vonatkozó kiadásokat szintén biztosítani kell.

Az említett EKR rendszer és a folyamatosan fejlődő informatikai szoftvereszközök szükségessé teszik továbbá a rendelkezésre állás és az információbiztonság szintjének emelését, amely tevékenység, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvénynek való megfelelés követelménye álláspontunk szerint az igényelt forrás szükségességét alátámasztja.

A Hatóság mobil applikáció létrehozásával kíván naprakész információkkal szolgálni az érintettek számára, amelynek működtetését a Hatóság a 2018. évben is fenn kívánja tartani, illetve esetlegesen továbbfejleszteni, igazodva a felhasználók igényeihez.

A 2018. évi költségvetés tervezésekor a Hatóság figyelemmel volt arra, hogy a Kbt. módosításából és a kapcsolódó végrehajtási rendeletekből a bevételek emelkedése valószínűsíthető, amelyek így meghaladják majd a 2017. évi előirányzatot. A 2018. évi bevételi előirányzat tervezésekor a Hatóság erre tekintettel tartani kívánja a középtávú tervezés keretében meghatározott bevételi főösszeget, azzal, hogy annak belső összetételét módosítja kis mértékben a törvényi változásból eredő pozitív várakozásoknak megfelelően.

2018-2019 évekre a létszám kismértékű növekedését tervezi a Hatóság. A közel egy éves működési tapasztalat alapján ez szükséges az új jogszabályi környezetben jelentkező feladatok ellátásához. A 2018. évi létszám tervezésekor is tartja ezért a Hatóság a középtávú tervezés keretében meghatározott létszámtervet.

millió forintban, egy tizedessel

5. cím Közbeszerzési Hatóság	**Kiadás**	**Bevétel**	**Támogatás**	**Átlagos statisztikai állományi létszám** (fő)
2017. évi törvényi előirányzat	1 800,9	1 660,9	140,0	127
Változások jogcímenként:				
Növekedés		+449,0		+20
- személyi juttatások és járuléka	+126,4			
- dologi kiadások	+143,7			
- beruházás (informatika)	+129,9			
Csökkenés				
- Szociális hozzájárulási adó 5+2 százalékpontos csökkenése			-49,0	
2018. évi javasolt előirányzat	2 200,9	2 109,9	91,0	147

III.2. A középtávú tervezés keretében meghatározott 2018. évi tervszámoktól való eltérés indokolása

A Hatóság kiadási előirányzata, valamint a tervezett létszám kis mértékben változott a középtávú tervezés keretében meghatározott 2018. évi tervszámokhoz képest. A Kbt. és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek kedvező irányú változása miatt a saját bevételek középtávú tervezés keretében meghatározott tervszámához képest emelkedés valószínűsíthető, a támogatás korábbi évekhez viszonyított kis mértékben csökkentett igénylése mellett.

Budapest, 2017. május „….”

Rigó Csaba Balázs
elnök

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG * ELNÖK *

Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM * MINISZTER *